

감사결과 처분요구서

- 비원자력 분야 공사·용역 실태감사 -

2017. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사 결과 및 처분요구 사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2
가. ▣ ▲ 교육 콘텐츠 운영업무 소홀(징계)	3
나. ◎ 정밀안전진단용역비 산출 부적정(시정)	8
다. ● 청소용역 대가 지급 방법 개선(개선)	11

표 목차

[표 1] ▲ 교육 콘텐츠 개발용역 현황	4
[표 2] 교육계획 수립 누락 콘텐츠 목록	5
[표 3] 개발비 낭비 내역	6
[표 4] 보정계수 산출 오류 세부 내역	9
[표 5] ● 청소용역 현황	11
[표 6] 퇴직금, 연차수당 지급 현황	13

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경

이번 감사는 2016년 감사업무 계획에 따라 비원자력 부분 사각지대(취약분야)로 파악된 공사 및 용역의 발주와 기성고 지급에 관한 실태를 파악하고 문제점 확인 시 관련 제도개선을 하고자 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 최근 3년간 원자력부분을 제외한 양수(수력) 및 특수사업소에서 발주한 용역과 공사 계약을 대상으로 계약의 목적, 필요성 등 발주 과정과 대가 지급의 적절성 등을 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2017. 2. 13.부터 같은 해 6. 9.까지 81일간 감사실 검사역 3명을 투입하여 수력발전소, 7개 양수발전소, 인재개발원 등에서 발주한 공사 및 용역 계약건에 대해 전반적인 실태 조사를 실시하였고 2017. 8. 28. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사 결과 처분요구 사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	▣ ▲팀	특정	▲ 교육 운영 업무 소홀	징계 (견책)	(1명)
2	◇ ►팀	특정	◎ 정밀안전진단용역비 산출 부적정	시정 (회수)	8,088천원
3	A, B, C, D, E, F ▼팀	특정	● 청소용역 대가(퇴직금, 연차 수당) 지급 및 연차휴가 의무 일수 개선 필요	개선	(6건)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

정 계 요 구

제 목 ☐ ▲교육 콘텐츠 운영업무 소홀

관 계 부 서 ☐ ▲팀

징계 대상자 ▷직급 甲

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

위 사람은 20**.*.*. 부터 2017. 8. 29. 현재까지 ☐ ▲팀에서 4개 분야에 대한 교육기획 업무를 담당하고 있다.

☐ 「▲ 콘텐츠 관리 내칙」 제3장(▲ 콘텐츠 유효성평가)에 따르면 기존에 개발된 ▲ 교육의 콘텐츠에 대해서는 유효성을 매 *년(공통과정) 또는 *년(직무과정) 주기로 검토 하여 필요한 경우 기존 콘텐츠를 재개발콘텐츠¹⁾로 선정하여 다시 개발한 뒤 ▲ 교육에 사용하고 신규 개발이 필요한 콘텐츠는 직원을 대상으로 교육수요를 조사 하여 필요시 신규로 콘텐츠를 개발하도록 되어 있다.

그리고, 「내칙 ▲교육위원회 운영」 제7조(심의) 제3항에 따르면 ▲ 교육 과정 운영을 위해서는 기존에 개발된 콘텐츠를 대상으로 해당년도 교육기본계획을 수립 한 후 ▲교육위원회의 프로그램 심의·의결을 거쳐 승인된 해당 교육 콘텐츠에 대해서만 당해 연도에 교육을 편성하도록 명시되어 있다.

1) 콘텐츠 재개발 기준 : 콘텐츠 개발 후 *년(공통과정) 또는 *년(직무과정) 경과 이후에 계속적인 교육수요가 있으나 일부 수정(10%미만)으로 교육목적 달성이 어려운 콘텐츠

그리고, 필요한 ▲ 교육 콘텐츠를 개발하기 위해 ▲팀에서 발주한 콘텐츠 개발 용역 현황은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] ▲ 교육 콘텐츠 개발용역 현황

순번	용역명	계약 업체	계약번호	계약금액	계약일	콘텐츠 수량
1	20**년도 ▲ 콘텐츠 개발용역	H	****00****	***	20**, *. *	*개
2	20**년도 ▲ 콘텐츠 개발용역	H	****00****	***	20**, *. *	*개
3	20**년도 ▲ 콘텐츠 개발용역	H	****00****	***	20**, *. *	*개
4	20**년도 ▲ 콘텐츠 개발용역	H	****00****	***	20**, *. *	*개
5	20**년도 ▲ 콘텐츠 개발용역	I	****01****	***	20**, *. *	*개

따라서, ▲ 교육기획 담당자인 위 사람은 매년 교육과정을 개설할 때에는 절차에 따라 해당연도 교육기본계획에 신규 및 재개발된 콘텐츠가 있는지 여부를 먼저 확인하여 반영한 뒤 이를 ▲교육위원회에 상정하여 심의 및 의결을 받고 교육과정을 개설하여야 한다.

그러나, 조사 결과 위 사람은 20**년부터 20**년까지 교육과정 개설 업무를 수행하면서 ▲교육 콘텐츠가 신규 또는 재개발되었는지 여부도 확인하지 않은 채 매년 연간 교육기본계획을 수립하였다.

이 결과 ① 새로 개발된 4개의 콘텐츠가 연간 교육기본계획에 반영되지 못해 교육과정이 개설되지 못했고 ② 유효성 평가 과정을 거쳐 다시 개발한 8개 콘텐츠도 반영되지 않아 유효 기간이 지난 구형 콘텐츠로 계속해서 직원을 교육시키고 있는 등 총 12개의 최신 콘텐츠를 사장시키고 있었다.

위 사람이 업무를 소홀히 하여 사장시키고 있는 교육 콘텐츠 목록은 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 교육계획 수립 누락 콘텐츠 목록

구분	콘텐츠명 (개발년도)	누락 년도	교육시간 (차시)
신규개발 콘텐츠 누락		2년(20**, 20**)	6
		3년(20**, 20**, 20**)	5
		3년(20**, 20**, 20**)	2
		3년(20**, 20**, 20**)	2
재개발 콘텐츠 누락		1년(20**)	14
		1년(20**)	5
		1년(20**)	2
		1년(20**)	2
		1년(20**)	1
		1년(20**)	17
		1년(20**)	8
		1년(20**)	11

이에 대해 위 사람은 콘텐츠 개발담당자인 같은 팀 乙이 매년 개발된 콘텐츠의 목록을 본인에게 통보하지 않아 새로 개발된 콘텐츠를 알 수가 없어서 연간 교육 기본계획 수립에 반영하지 못했다고 주장하고 있다.

그러나 조사결과 乙은 20**. *. *, 20**. *. *, 20**. *. *. 매년 E-Mail을 통해 위 사람에게 콘텐츠 개발내역에 대한 사실을 위 사람에게 통보했음을 확인하였다.

더군다나, 위 사람은 교육관리시스템(LMS, Learning Management System)에 접근하여 새로 제작된 콘텐츠가 어떤 것이 있는지 검색할 수 있는 권한이 부여되어 있어서 교육과정 운영을 기획하는 담당자로서 새롭게 제작된 콘텐츠가 무엇인지 몰라서 교육

운영 기본계획에 반영하지 못했다는 위 사람의 주장은 변명의 사유가 될 수 없다.

따라서, 위 사람은 20**년부터 20**년까지 개발된(신규 4개, 재개발 8개) ▲교육 콘텐츠를 연간 교육기본계획에 반영하지 않아 해당 콘텐츠 개발비용을 낭비하는 결과를 초래하였고, 교육수요 조사를 통해 교육이 필요하다고 요청한 우리 회사 직원들에 대한 교육목적도 달성하지 못하게 하였다.

위 사람이 위 [표 2]와 같이 ▲ 교육기획 업무를 태만히 하여 낭비한 콘텐츠 개발 비용은 아래 [표 3]과 같이 약 87,500천 원에 해당한다.

[표 3] 개발비 낭비 내역

구분	콘텐츠명(개발년도)	콘텐츠 시간	콘텐츠 유효기간	낭비 기간	낭비금액 ²⁾
신규개발 콘텐츠 누락		6	3년	2년	1,400만 원
		5	3년	3년	1,750만 원
		2	3년	3년	700만 원
		2	3년	3년	700만 원
재개발 콘텐츠 누락		14	5년	1년	980만 원
		5	5년	1년	350만 원
		2	5년	1년	140만 원
		2	5년	1년	140만 원
		1	5년	1년	70만 원
		17	5년	1년	1190만 원
		8	5년	1년	560만 원
		11	5년	1년	770만 원
합계					8,750만 원

2) 금액산정 기준(콘텐츠 개발비 : 350만 원 / 시간)

- 계산식 : (350만 원*차시)/초과된 유효기간(유효기간 3년 중 2년이 초과되면 2/3를 적용)

조치할 사항

- ❖ 사장은 20**년부터 20**년까지 직원들로부터 교육 수요조사를 받아 개발된 ▲ 교육 콘텐츠(신규 4개 및 재개발 8개)를 교육에 활용하지 않고 사장시켜 콘텐츠 개발 용역비(87,500천 원)를 낭비한 ■ ▲팀 ▷직급 甲에게 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반 및 같은 규칙 제73조(징계) 제1호를 적용하여 「인사관리규정」 제103조의 규정에 따라 ‘견책’ 처분하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시 정 요 구

제 목 ◎ 정밀안전진단용역비 산출 부적정

관 계 부 서 ☒ ◇ ▶팀

종 류 시정

내 용

☒ ◇ ▶팀에서는 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제7조(정밀안전진단의 실시) 및 동 법 시행령 제10조(정밀안전진단을 실시할 시설물) 제4항에 의거 ◎ 정밀안전진단을 실시하기 위하여 J와 계약을 체결하여 감사일 현재 용역을 진행하고 있다.

사규 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 제1항 및 제4항을 보면 용역의 경우 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정할 수 있게 되어 있고, 세부 항목은 기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」의 ‘원가계산에 의한 예정가격 작성’에 따르게 되어 있으며, 「예정가격 작성기준」 제34조 제2항을 보면 공의원가를 산정할 때에는 ‘표준품셈’을 적용하도록 되어 있다.

따라서, ◇ ▶팀에서는 ◎ 제4차 정밀안전진단 산출내역서를 작성하면서 ‘전기 비저항탐사’의 경우 한국엔지니어링협회에서 발행하는 ‘지반조사 표준품셈’을 근거로 대가를 산정하였다.

그리고, 실투입인력 산정을 위한 지반조사 표준품셈 4.3.3.1 전기비저항 2차원 탐사 능률 보정표를 보면 조사대상의 길이가 1km이하인 경우 ‘처리해석 및

현장측정'의 보정계수 산출식 ' $k=0.22+0.78L$ '을 적용하게 되어 있어 측선장(L)은 실제 측정하는 조사수량인 측선의 길이를 반영하여야 하고, 실투입 인력은 단위수량당 소요인력에 보정계수를 곱하여 산정하여 한다.

그러나, 위 팀에서는 보정계수 산정 시 측선장(L)값에 댐마루(측선 300m)와 하류부(측선 300m)의 합인 600m를 반영하고도 실투입인력 계산 시 단위수량당 소요인력에 보정계수를 곱하면서 측선이 댐마루와 하류부 2개소인 점을 고려하여 추가로 2를 곱하였다.

그 결과, '전기비저항탐사' 적정 소요금액인 24,072,707원보다 8,088,557원이 많은 32,161,264원으로 기성금액이 지출되었다.

보정계수 산출 오류로 인한 용역비 과다지급 내역은 아래 [표 4]와 같다.

[표 4] 보정계수 산출 오류 세부 내역

구분	계산내역($k = 0.22 + 0.78 \times L$)	실소요인원	금액(전기비저항탐사 항목)
지출금액	$K = 0.22 + 0.78 \times 0.6 = 0.68$	31 인/일	32,161,264 원
시정요구	$K = 0.22 + 0.78 \times 0.3 = 0.45$	21 인/일	24,072,707 원
차이	0.23	10 인/일	8,088,557 원

* 보정계수 : 소수둘째자리 이하 절사

따라서, 위 팀은 잘못 산출된 설계내역서를 위 [표 4]와 같이 변경하고, 이로 인해 용역업체에게 과다하게 지급된 용역비 8,088,557원을 회수하여야 한다.

조치할 사항

- ❖ ◇장은 ◎ 정밀안전진단 용역 중 보정계수를 잘못(중복) 적용하여 작성된 전기
비저항탐사비 설계내역서를 본문 [표 4]와 같이 변경하고, 이로 인해 과다하게
지급한 용역비 8,088,557원을 회수하시기 바랍니다. (시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 ● 청소용역 대가 지급 방법 개선

관 계 부 서 A, B, C, D, E, F ▼팀

종 류 개선

내 용

☒ 소속 ●에서는 각각 행정동과 발전소 구역 청소를 위해 아래 [표 5]와 같이 해당 청소용역 업체와 계약을 체결하여 운영하고 있다.

[표 5] ●별 청소용역 현황

발전소	계약업체	계약번호	계약일	계약기간	계약금액
G	g	****045***	20**, *. *	20**, *. *. ~ 20**, *. *	***원
C	c	****001***	20**, *. *	20**, *. *. ~ 20**, *. *	***원
A	a	****055***	20**, *. *	20**, *. *. ~ 20**, *. *	***원
D	d	****043***	20**, *. *	20**, *. *. ~ 20**, *. *	***원
B	b, bb	****118***	20**, *. *	20**, *. *. ~ 20**, *. *	***원
E	e	****093***	20**, *. *	20**, *. *. ~ 20**, *. *	***원
F	f	****075***	20**, *. *	20**, *. *. ~ 20**, *. *	***원

「근로자퇴직급여 보장법」 제4조(퇴직급여제도의 설정)에 따르면 “계속근로기간이 1년 이상인 근로자의 경우 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직급여 제도를 정하여야 한다”고 되어 있고, 「근로기준법 제60조(연차 유급휴가)에 따르면 “사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다”고 되어 있으며 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게

1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다」고 되어 있다.

한편, 우리 회사 지침 「사옥 위탁관리 용역 설계기준」 III. 위탁관리비 계상 중 노무비 산출기준에 따르면 연차수당은 근로기준법에 따라 년 15일을 보장하도록 되어 있다.

따라서, 청소용역 산출내역 중 퇴직금 및 연차수당 비목은 근로자가 1년 이상 근무하는 조건을 가정하여 계산된 후불적 임금에 해당되므로, 대가 지급 기준일은 근로자가 1년 이상 근무가 도래하는 날 이후에 적용하며, 지급시에는 근로기간과 출근기록 등 퇴직금 및 연차수당 지급 조건을 만족할 만한 증빙을 확인한 후 지급 하여야 한다.

그런데, ●의 청소용역 대가 지급 현황에 대해 확인한 결과 ① 퇴직금 지급의 경우 G를 제외한 ● 모두 1년 근무기간이 도래하지 않아 퇴직금 지급 발행 사유가 없음에도 전체 퇴직금을 매월로 분할하여 미리 지급하고 있었고 ② 연차수당의 경우도 F, G를 제외한 ●가 연차수당 지급 사유가 발생하지 않았음에도 전체 연차수당을 매월 일률적으로 분할하여 지급하고 있어 개선이 필요한 것으로 확인 되었다.

그리고, ③ 연차휴가 15일 중 임금보전일(의무휴가일을 제외한 나머지 일수) 또한 사업소별로 15일, 12일, 10일, 8일로 각각 다르게 적용하고 있었는데 이는 발주자가 해당 업체 직원들의 휴가 사용을 강제로 지정하는 결과를 초래하게 되어 해당 업체의 인력 운영에 대한 권한 침해 소지 가능성도 있어 개선이 필요한 것으로 확인 되었다.

사업소별 퇴직금, 연차수당 지급 현황은 아래 [표 6]과 같다.

[표 6] 퇴직금, 연차수당 지급 현황

발전소	계약업체	계약조건(시방서)	퇴직금/ 연차수당 지급 현황
G	g	지급시기 : 실적지급 연차기간 : 15일(15일 임금보전, 단 사용만큼 차감)	준공시 지급
C	c	지급시기 : 실적지급 연차기간 : 15일(10일 임금보전, 5일 의무휴가)	매월지급(1/12)
A	a	지급시기 : 1년 단위, 만근자 발생시 지급 연차기간 : 15일(15일 임금보전)	매월지급(1/12)
D	d	지급시기 : 실적지급 연차기간 : 15일(8일 임금보전, 7일 의무 휴가)	매월지급(1/12)
B	b, bb	지급시기 - 퇴직금 : 1년간 용역이 준공되는 시점 - 연차수당 : 별도조건 없음 연차기간 : 15일(8일 임금보전, 7일 의무휴가)	매월지급(1/12)
E	e	지급시기 : 별도조건 없음 연차기간 : 15일(15일 임금보전)	매월지급(1/12)
F	f	지급시기 : 실적지급 연차기간 : 15일(12일 임금보전 3일 의무휴가)	퇴직금 : 매월 연차수당 : 퇴직

따라서, 위 사업소들 중 G를 제외한 나머지 6개 발전소는 퇴직금 및 연차수당 지급(F 제외)은 해당 근로자의 근로기간이 1년이 경과한 후 지급할 수 있도록 하고 연차기간 또한 근로기준법에 따라 15일을 부여하되 의무휴가일을 별도로 지정하지 않도록 시방서 내용을 개정할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ A, B, C, D, E, F장은 ① 청소용역 인건비 중 퇴직금 및 연차수당 지급일은 해당 근로자의 근로기간이 1년이 경과한 후 지급할 수 있도록 하고 ② 연차휴가일은 근로기준법에 따라 15일을 부여하되 의무휴가일을 별도로 지정하지 않도록 시방서 내용을 개정하여 운영하시기 바랍니다. (개선)

발전소	퇴직금 지급시기	연차수당 지급시기	연차의무사용
C	개선필요	개선필요	개선필요
A	개선필요	개선필요	-
D	개선필요	개선필요	개선필요
B	개선필요	개선필요	개선필요
E	개선필요	개선필요	-
F	개선필요	-	개선필요